

1500691-68.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... definitiva pela prática do crime de roubo majorado, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo 1500691-68.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500691-68.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223729/2022 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 26806399 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2223729 - CENTRAL POL.JUD-P.PRUDENTE

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Gabriel Machado Rosse Sanches e outro

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de GABRIEL MACHADO ROSSE SANCHES e JAMES WILLIAM DA SILVA MOURA, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 20h39min, na Entidade Assistencial Lar Santa Filomena, localizada na Rua Luís Carlos Ferrari, nº 125, Jardim Itapura, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, GABRIEL MACHADO ROSSE SANCHES e JAMES WILLIAM DA SILVA MOURA, mediante escalada, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o adolescente J. P. M. da S. e com um outro indivíduo ainda não identificado, tentaram subtrair, para si, materiais de construção, ferramentas e objetos diversos, pertencentes à Entidade Assistencial Lar Santa Filomena, não se consumando o crime por circunstância alheias à sua vontade.

Segundo a acusação, Nas mesmas circunstâncias acima descritas, GABRIEL MACHADO

ROSSE SANCHES e JAMES WILLIAM DASILVA MOURA, juntamente com um outro indivíduo ainda não identificado, previamente ajustados e em unidade de desígnios, corromperam o adolescente J. P. M. da S. (16 anos de idade), com ele praticando o crime acima descrito.

Na ocasião, os denunciados, juntamente com um outro indivíduo ainda não identificado, decidiram praticar o crime de furto no local, imóvel onde fica localizada a Entidade Assistencial Lar Santa Filomena, convidando para participar da empreitada criminosa o adolescente J. P. M. da S., irmão do denunciado JAMES WILLIAM DA SILVA MOURA, ambos já assistidos pela instituição.

Concretizando o plano criminoso, os denunciados, juntamente com o adolescente e um outro indivíduo ainda não identificado se deslocaram ao local, onde, após escalarem o muro dos fundos do imóvel, com aproximadamente 3 (três) metros de altura, e terem acesso ao seu interior, pretendiam subtrair materiais de construção, ferramentas e objetos diversos.

O sistema de monitoramento existente detectou a presença dos indivíduos no local e a Polícia Militar foi acionada. Policiais Militares foram ao local, também pularam o muro do imóvel e localizaram os denunciados e o adolescente dentro do local destinado ao armazenamento de botijões de gás, impedindo a consumação do furto. Indagados, eles admitiram que estavam no local para a prática do crime de furto de materiais de construção e ferramentas, o que também declararam em seus interrogatórios.

Em audiência de custódia realizada aos 17 de agosto de 2022 a prisão em flagrante do denunciado Gabriel Machado Rosse Sanches foi convertida em preventiva.

Concedida liberdade provisória com decretação de medidas cautelares ao denunciado James William da Silva Moura (fls. 72/74).

Denúncia recebida aos 25/08/2022 (fls. 118/119).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestarem sobre o mérito após a instrução processual (fls. 176/178).

Por decisão de fl. 187, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento do representante da vítima, bem como ouvidas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado Gabriel Machado Rosse Sanches. Decretada a revelia do acusado William da Silva Moura. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas aos acusados.

Em relação ao réu James William da Silva Moura, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão, com a fixação da pena no patamar mínimo e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

Em relação ao réu Gabriel Machado Rosse Sanches, pleiteou a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, vez que o réu desconhecia a idade do menor. Quanto ao crime de furto tentado, requer a aplicação da atenuante da confissão, com fixação da pena no patamar mínimo e substituição da pena privativa por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto a possibilidade, por ocasião da sentença, da aplicação da emendatio libelli, com a atribuição de nova capitulação legal aos fatos narrados na denúncia, em atenção ao disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, pois a defesa é feita quanto aos fatos devidamente descritos na inicial acusatória, inexistindo quebra do princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

A denúncia narra que os réus praticaram o delito de furto tentado, qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada. Esta última conduta não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal (destruição ou rompimento de obstáculo), mas sim ao inciso II do mesmo dispositivo (abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza).

Assim, é necessária a correção da capitulação referente ao delito imputado aos réus, sendo a tipificação correta para o caso a prevista no artigo 1º do artigo 155, §

4º, incisos II e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei 8.069/90.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 16/18); pelos laudos periciais (fls. 144/165); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre os acusados.

O representante da vítima Vinicius Moraes Vigarinho narrou em juízo que na data dos fatos funcionários do sistema de vigilância entraram em contato dizendo que havia quatro pessoas no interior do Lar. Acionaram também a polícia. A polícia pegou três deles, um fugiu. Nesse dia não conseguiram subtrair nada porque a ação policial foi muito rápida. Conhecia dois dos réus, o menor e o James, que eram internos do Lar. Chegou a falar com os réus, sobre a decepção de vê-los nessa situação, mas eles não responderam. Para entrar na instituição os réus subiram em uma árvore e pularam o muro dos fundos, que não tem cerca nem concertina. Não chegaram a arrombar nada. Os réus não haviam separado objetos para levarem. Uma das câmeras mostra os réus observando um carro e subindo uma escadaria, onde abriram uma porta e caixas onde antigamente ficava guardado o equipamento de som, mas não pegaram nada porque já haviam tirado os itens de lá há algum tempo. Depois foram até a casa e mexeram na janela, mas não quebraram nada. Depois foram para outro portão, momento em que a polícia começa a cercar o local. As imagens mostram os réus correndo de volta para o lugar por onde entraram. Eles rumavam para o prédio onde é realizado o "bazar da pechincha" no momento que a polícia chegou. Não chegaram a mexer nos produtos.

A testemunha policial militar Vinicius de Jesus Libanio, ouvida em juízo, narrou que foram acionados via COPOM pelo monitoramento do local. Cercaram o Lar com as viaturas e localizaram os réus em uma construção nos fundos da instituição. Deram voz de prisão aos réus e eles informaram que estavam furtando materiais de construção e ferramentas. Informaram também que havia um outro partícipe de carro, que se evadiu com a chegada da polícia. Conhece apenas de vista o acusado gabriel Machado Rosse Sanches, pois ele morava em seu bairro. Se não se engana, os réus retiraram um alarme da instituição. Não se recorda se havia algo separado pelos réus. Adentraram pulando o muro.

A testemunha policial militar Murilo Fernando Beraldo, ouvida em juízo, narrou que foi irradiada ocorrência de um furto no lar santa filomena. Pularam o portão do lar e foram repassando aos policiais onde estariam os indivíduos. Ao adentrarem o recinto, localizaram os réus escondidos em um local que armazenava gás. Os réus disseram que iriam furtar material de construção porque estavam precisando de dinheiro. Dois dos réus já frequentaram o Lar e sabiam como funcionava o local. Não conhecia os réus. O mentor foi o réu maior que frequentara a instituição. Os réus disseram que entraram no Lar pulando, não sabe se o portão ou o muro. Quando abordaram os réus, eles estavam atrás de uma construção em um local de armazenamento de gás. Não havia objetos com os réus que poderiam ser furtados. Dentro da construção havia ferramentas, mas nada separado para ser levado. Encontraram uma espécie de alarme que os réus retiraram, mas também não estava com eles. O local onde os réus foram localizados era próximo de onde eles pularam para adentrar o recinto.

Interrogado em juízo, o réu Gabriel Machado Rosse Sanches disse que participou do fato, mas foi ideia do réu James. Praticou o crime porque tinha aluguel para pagar e uma criança pequena para cuidar. Furtariam ferramentas e material para construção. Não chegaram a visualizar as ferramentas. Não tinha conhecimento do que encontraria no local, apenas foi à convite. Não chegaram a separar nada para levar. Estava junto com James e o menor. Desconhece a presença de uma quarta pessoa. Estavam perto da entrada e viram que havia uma viatura do lado de fora. Tentaram retornar por onde haviam entrado. Nesse local próximo à entrada não havia nada para ser levado. Sua situação financeira estava mais ou menos na época. Considera a filha de sua convivente como sua filha também. Estava com aluguel e contas atrasadas. Não chamou o menor para participar, o réu é quem foi convidado. Não tinha conhecimento da idade do menor, o conhecia há pouco tempo. Como se verifica, a prova amealhada nos autos é robusta no sentido de terem os

réus, de fato, tentado subtrair bens da instituição denominada "Lar Santa Filomena", mediante escalada do muro do imóvel, além de ter corrompido o menor J. P. M. da S., o qual auxiliou-lhes na empreitada criminosa.

A respeito da tentativa de furto, como visto acima, as testemunhas policiais foram uníssonas em dizer que os réus, juntamente com o adolescente (irmão do acusado James William), foram abordados já no interior da instituição, após o sistema de monitoramento interno detectar a invasão da propriedade e acionar a polícia. Detidos, os réus admitiram que adentraram o local para furtar ferramentas e materiais de construção, bem como que para tal intento pularam o muro da entidade. In casu, não há razão para desacreditar nos depoimentos prestados pelos policiais. Nesse sentido:

"O valor do depoimento de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estaduais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" - (STF RT 68/64)

Não bastasse isso, o próprio réu Gabriel confessou em juízo a prática delitiva, aduzindo que foi convidado pelos demais denunciados para participar do furto de ferramentas e material para construção, e que a entrada no imóvel foi feita mediante escalada de um muro.

Nesse trilhar, além da prova oral coligida, o laudo pericial de fls. 161/165 foi conclusivo no sentido de que "estando o portão devidamente fechado e trancado, o meio provável para adentrar ao imóvel, pode ter sido a escalada do muro de alvenaria que vedava a porção posterior do imóvel (altura aproximada de 3,10 metros - face externa)." (fl. 163).

Desse modo, sem sombra de dúvidas, incide a qualificadora do inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Igualmente, pela análise da prova produzida, resta incontroversa a participação de ao menos quatro indivíduos na empreitada criminosa (os corréus Gabriel e James William, o menor J. P. M. da S. e uma quarta pessoa não identificada), de modo a justificar a incidência da qualificadora do inciso IV do § 4º do mesmo preceptivo acima referido.

Além disso, cabe ressaltar que, pela causa de diminuição genérica prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, será a pena reduzida em 2/3, pois os réus, nas circunstâncias averiguadas, estiveram longe de consumir o delito, na medida em que foram autuados pela polícia militar pouco após a entrada no imóvel, antes mesmo de divisar ou separar quaisquer objetos para subtração.

A respeito do delito de corrupção de menores, como visto acima, as testemunhas policiais foram uníssonas em dizer que os réus estavam na companhia do adolescente J. P. M. da S. na ocasião da tentativa de furto.

O próprio menor afirmou em solo policial (fl. 06) que estava com os réus, pelos quais foi convidado, e tinham intenção de subtrair bens da entidade sem fins lucrativos.

O acusado James William da Silva Moura, embora não tenha comparecido ao interrogatório judicial, narrou à autoridade policial que "foi quem chamou o irmão J. para ajudar a subtrair os objetos, convencendo-o a ir." (fl. 11)

O próprio réu Gabriel Machado Rosse Sanches também admitiu que participou da empreitada criminosa.

Sua negativa, no sentido de que não tinha ciência da menoridade do adolescente, restou isolada, pois a mera alegação de desconhecimento não se presta a elidir a responsabilidade do acusado quanto ao crime em tela, cabendo à defesa a demonstração cabal do erro de tipo, que não se verificou na espécie.

Não se desincumbindo de tal ônus, a materialidade delitiva e autoria são inconteste em relação ao delito de corrupção de menores, porquanto preenchidos todos os elementos típicos do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Saliente-se que o delito de corrupção de menores é de natureza formal, não sendo necessária a demonstração da efetiva corrupção, in verbis: "Súmula 500 do STJ. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nem se diga que não restou comprovada a idade de J. P. M. da S., pois há nos autos vários documentos produzidos por agentes públicos, gozando, portanto, de fé pública, que atestam a data de nascimento dele em 15/01/2004 (v.g., boletim de ocorrência de fls. 16/18 e termo de declarações de fl. 06). Destarte, à época dos fatos (16/08/2022), ele era menor de idade, contando pouco mais de 16 (dezesesseis) anos.

Na mesma linha de raciocínio (dispensabilidade da certidão de nascimento), confira-se o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de corrupção de menores, forçoso reconhecer ser inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, desconstituir tal conclusão. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento. 5. Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas. 6. Habeas corpus não conhecido". (STJ, HC 429.600-MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.02.2018 - destaquei).

Logo, imperativa também a condenação dos réus pelo delito de corrupção de menores. Por fim, quanto ao concurso de crimes, a tentativa de furto se deu no mesmo contexto fático da corrupção de menores, o que atrai a aplicação do concurso formal de delitos (art. 70, CP), e não do concurso material (postulado na denúncia). Assim, incidirá o concurso formal, mediante a exasperação da pena maior. Portanto, bem caracterizada a tentativa de furto duplamente qualificado (escalada e concurso de agentes), bem como a prática de corrupção de menores (consumada), sendo imperativa a condenação dos réus, inviabilizando-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Feitas as considerações acima, passo a dosar a pena dos réus Gabriel Machado Rosse Sanches e James William da Silva Moura, nos termos do art. 68 do Código Penal e em observância ao princípio da individualização das penas.

A fim de evitar repetições desnecessárias, as penas de ambos os delitos serão fixadas concomitantemente, sendo, ao final, exasperada a pena maior ou idêntica, ante a fração decorrente do concurso formal.

Outrossim, no tocante à tentativa de furto, o concurso de agentes será valorado na primeira fase da dosimetria, enquanto a escalada servirá para qualificar o delito, evitando-se, com isso, bis in idem.

Réu Gabriel Machado Rosse Sanches

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente aos tipos, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade das condutas); antecedentes (o réu ostenta maus antecedentes, ante a condenação definitiva no processo 0000454-50.2018.8.26.0583 – fl. 63, a qual será valorada exclusivamente na fase seguinte, pois caracterizadora de reincidência); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos dos crimes (próprios dos tipos penais em questão); circunstâncias dos crimes (nada especial a considerar em relação ao delito de corrupção de menores; de outro lado, no que tange ao furto tentado, o acusado se valeu do concurso de agentes com o menor J. P. M. da S., o corréu James William da Silva Moura e outro comparsa não identificado, de modo a facilitar sua empreitada criminosa, o que implica maior repulsa, mormente porque o próprio legislador já previu a modalidade qualificada para abarcar situações como tais, consoante inciso IV do § 4º do artigo 155 do CP); consequências dos crimes (inerentes às espécies); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Assim, em face das circunstâncias negativas do delito no tocante ao furto tentado, fixo a pena-base um pouco acima dos patamar mínimo, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão em relação ao furto tentado; e fixo a pena-base no patamar mínimo, em 01 (um) ano de reclusão em relação à corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria penal, incide a agravante da reincidência, em face da condenação definitiva no processo 0000454-50.2018.8.26.0583.

De outro lado, à luz da súmula 545 do STJ, incide a atenuante da confissão.

Por serem circunstâncias preponderantes, compenso a reincidência com a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho as penas intermediárias nos patamares já fixados.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena para o delito de corrupção de menores.

Por outro lado, como demonstrado na fundamentação supra, incide para o delito de furto tentado a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 2/3.

Assim, fixo as penas definitivas em: 11 (onze) meses de reclusão em relação ao furto tentado; e 01 (um) ano de reclusão em relação à corrupção de menores.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em relação ao delito de furto tentado em 04 (quatro) dias-multa.

Face ao concurso formal de delitos, escolho a pena maior (no caso, a de 01 ano de reclusão) e a elevo em 1/6, nos termos do art. 70 do CP, resultando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 04 (quatro) dias-multa (conforme artigo 72 do Código Penal).

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, tendo em vista que o réu é reincidente, ostentando condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, sendo evidente que não pretende deixar de delinquir, perturbando o patrimônio alheio, de modo a tornar insuficiente a fixação de regime mais brando.

Incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena

(art. 77, CP), tendo em vista a reincidência do acusado, não sendo tais circunstâncias recomendáveis no caso concreto.

Réu James William da Silva Moura

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente aos tipos, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade das condutas); antecedentes (o réu não possui maus antecedentes); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos dos crimes (próprios dos tipos penais em questão); circunstâncias dos crimes (nada especial a considerar em relação ao delito de corrupção de menores; de outro lado, no que tange ao furto tentado, o acusado se valeu do concurso de agentes com o menor J. P. M. da S., o corréu Gabriel Machado Rosse Sanches e outro comparsa não identificado, de modo a facilitar sua empreitada criminosa, o que implica maior repulsa, mormente porque o próprio legislador já previu a modalidade qualificada para abarcar situações como tais, consoante inciso IV do § 4º do artigo 155 do CP); consequências dos crimes (inerentes às espécies); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Assim, em face das circunstâncias negativas do delito no tocante ao furto tentado, fixo a pena-base um pouco acima dos patamar mínimo, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão em relação ao furto tentado; e fixo a pena-base no patamar mínimo, em 01 (um) ano de reclusão em relação à corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria penal, não há agravantes a considerar.

De outro lado, à luz da súmula 545 do STJ, incide a atenuante da confissão (extrajudicial), razão pela qual reduzo em 1/6 a pena intermediária em relação ao furto tentado e a fixo em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto ao delito de corrupção de menores, nos termos da súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, é incabível a diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase do cálculo. Assim, mantenho-a no patamar já fixado.

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena para o delito de corrupção de menores.

Por outro lado, como demonstrado na fundamentação supra, incide para o delito de furto tentado a causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, razão pela qual diminuo a pena em 2/3.

Assim, fixo as penas definitivas em: 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em relação ao furto tentado; e 01 (um) ano de reclusão em relação à corrupção de menores.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em relação ao delito de furto tentado em 03 (três) dias-multa. Face ao concurso formal de delitos, escolho a pena maior (no caso, a de 01 ano de reclusão) e a elevo em 1/6, nos termos do art. 70 do CP, resultando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 03 (três) dias-multa (conforme artigo 72 do Código Penal).

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Considerando a primariedade do réu e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Pelos mesmos motivos, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, quais

sejam: prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas a perdurar pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário mínimo em favor de Instituição pública ou privada que possua destinação social, a ser especificada pelo juízo da execução.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para:

A) CONDENAR o réu GABRIEL MACHADO ROSSE SANCHES, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, § 4º, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, esses na forma do artigo 70 do Código Penal;

B) CONDENAR o réu JAMES WILLIAM DA SILVA MOURA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 155, § 4º, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, esses na forma do artigo 70 do Código Penal, SUBSTITUINDO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas a perdurar pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária no montante de 01 (um) salário mínimo em favor de Instituição pública ou privada que possua destinação social, a ser especificada pelo juízo da execução. Pelas circunstâncias do caso, considerando a quantidade e regime inicial de cumprimento de pena aplicados, e, principalmente, por não mais subsistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), concedo aos réus o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Gabriel Machado Rosse Sanches.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Também, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em razão da justiça gratuita, que ora lhes concedo. Anote-se.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Expeça-se guia de execução definitiva.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA